

1500487-72.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO FERREIRA RODRIGUES e outro

Réu Preso

Aos 23 de setembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara - Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500487-72.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO FERREIRA RODRIGUES e outro

Réu Preso

Aos 23 de setembro de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente o Promotor de Justiça Dr. Thiago Garcia Totaro. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceram os acusados CAIO FERREIRA RODRIGUES e DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS, ambos presos no CDP de Sorocaba e acompanhados do Defensor nomeado Dr. Robson Cavalieri. Presente a testemunha arrolada em Comum Pedro Fernando da Silva. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, pela MMª Juíza foi dito que, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos serão captados em áudio e vídeo. Ato contínuo, pela MMª Juíza foi ouvida: a testemunha da Acusação Pedro Fernando da Silva ; bem como interrogados os acusados CAIO FERREIRA RODRIGUES e DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS, cujas qualificações seguem em termos avulsos, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que

se passem aos debates orais. Em seguida, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Em seguida, foi dada a palavra ao Defensor do acusado que apresentou alegações finais, cujo teor segue: "MMA JUÍZA, CAIO FERREIRA RODRIGUES e DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo crime de tráfico, pois ao avistarem a viatura da PM, saíram correndo, e os PMs encontraram com CAIO em uma pochete 53 saquinhos com cocaína, e que DOUGLAS dispensou ao ser perseguido 43 saquinhos de maconha. A denúncia não prospera. Os acusados negaram os fatos narrados na denúncia. A testemunha Pedro disse que ao ser abordado, alegaram que a droga não era deles, e depois admitiram que compraram para usar a droga. No CAIO disse as fls. 10/11 e em Juízo: "Que com Douglas não foi achado nada. Que a cocaína e a maconha eram suas. Que Douglas iria comprar a droga. E acabara de chegar e que os policiais incluíram ele não sabe porque. Que está arrependido e que ao ser solto não irá mais traficar, e que somente fez o tráfico para sobreviver, pois precisava de dinheiro para comprar comida. DOUGLAS negou os fatos, e que na data dos fatos estava viciado em drogas e que não irá mais usar drogas. Admitiu que foi ao local para comprar cocaína. E que os policiais o incluiu no crime sem razão. Requer-se a absolvição do réu DOUGLAS. Vide FOLHA DE ANTECEDENTES às fls. 105/109, onde se verifica que o co-réu DOUGLAS é primário e não ostenta antecedentes, pelo que requer-se seja, em caso de condenação, o que não se espera, a fixação da pena como CRIME PRIVILEGIADO, com redução de pena e cumprimento inicial de sentença aberto. Em relação a CAIO, o mesmo confessou o fato, assumiu toda a culpa. Que está arrependido e que ao ser solto não irá mais traficar, e que somente fez o tráfico para sobreviver, pois precisava de dinheiro para comprar comida. Requer-se em relação a CAIO a absolvição, e subsidiariamente, em caso de condenação o CRIME PRIVILEGIADO, e a pena mínima, em razão da quantidade da droga não ser muita, não é traficante internacional, não é milionário do crime, não faz parte de facção, e não estava armado, e não é perigoso. Requer-se o cumprimento da pena em regime aberto, com direito a trabalhos à comunidade ou sursis.". Ato contínuo, pela MMª. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: "VISTOS. DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS e CAIO FERREIRA RODRIGUES, qualificados, respectivamente, às fls. 12/13 e 10/11, foram denunciados e estão sendo processados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 90/92), no dia 10 de março de 2022, por volta de 10:39 horas, na Avenida José de Arruda Mendes, nº 445 PX, Viela das Negas, Área Central, nesta cidade e comarca de Mairinque/SP, ambos agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, traziam consigo e guardavam, para fins de traficância, 53 (cinquenta e três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas); e 48 (quarenta e oito) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando aproximadamente 132g (cento e trinta e duas gramas); conforme auto de exibição e apreensão provisória de fls. 07/08; auto de constatação preliminar de fls. 09; fotografias de fls. 39/42; e laudo de exame químico-toxicológico requisitado nos autos. Em razão dos fatos, os acusados foram presos em flagrante delito no dia 10 de março de 2022 (fls. 01) e tiveram suas prisões convertidas em preventiva por ocasião da audiência de custódia, realizada em sede de Plantão Judiciário (fls. 59/60). Mandados de prisão cumpridos às fls. 67/68 e 69/70. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou habeas corpus em favor do acusado Douglas do Nascimento Quadros, cuja liminar foi indeferida (fls. 74/82). As informações foram prestadas às fls. 83/84. Inquérito policial relatado às fls. 96. Recebida a denúncia em 28 de março de 2022 (fls. 97/98), os réus foram pessoalmente citados às fls. 125 (corrêu Caio) e 127 (corrêu Douglas), sendo-lhes nomeado defensor dativo às fls. 129. Defesa prévia apresentada às fls. 146/151 cumulada com pedido de liberdade provisória em favor de Douglas. Manifestação ministerial às fls. 162/164. Nos termos da decisão de fls. 167/169, o pedido foi indeferido e, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória. A análise da manutenção da prisão preventiva dos acusados foi realizada no curso do processo às fls. 59/60, 154/155 e 190/191. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas

arroladas em comum pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram suas alegações finais. É o relatório. Fundamento. D E C I D O. Trata-se de ação penal incondicionada que deve ser julgada procedente. Senão vejamos. A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07/08, Auto de Constatação Preliminar de fls. 09, Laudos periciais de fls. 110/114 e de exame químico-toxicológico fls. 115/117 e 122/124 e laudo complementar de fls. 120/121, bem como pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório. A autoria também está plenamente configurada com relação aos acusados, conforme restará demonstrado adiante. O policial militar Rafael Scarpin. Relatou que foram atender à ocorrência no Recando dos Eucaliptos. Já tinham denúncia de moradores que os réus estariam ameaçando moradores, inclusive na frente de crianças, porque eles traficam na rua José de Arruda Mendes, na viela que fica nela, conhecida como "Viela das Negas". Eles ficam ali traficando. Saindo da ocorrência que foram atender, se dirigiram a essa rua - Rua José de Arruda Mendes Viela - e encontraram com os dois acusados. Decidiram por abordá-los, tendo encontrado as drogas. Já havia apreendido Douglas em São Roque, também por tráfico. Na época ele era menor de idade. Não conhecia Caio. Os réus não falaram nada quando foram abordados. Com Caio encontraram os 53 (cinquenta e três) pinos de cocaína em sacola e R\$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie. Com Douglas encontraram 48 (quarenta e oito) porções de maconha. A sacola de drogas estava junto ao corpo de Douglas. Não deu tempo dele jogar ao solo. Quando os acusados avistaram os policiais, começaram a tentar correr, mas conseguiram abordá-los. (sistema audiovisual - fls. 187). No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Pedro Fernando da Silva, testemunha arrolada em comum pelas partes. Acrescentou que estavam no bairro Vila Barreto para atenderem uma ocorrência de desentendimento de casal. Na volta, passaram no local dos fatos, conhecido pela ocorrência de tráfico. Havia dois indivíduos e não perceberam a aproximação. Eram Caio e Douglas. Com Caio estava 53 saquinhos de cocaína e 110 em dinheiro e com Douglas 48 porções de maconha. (sistema audiovisual) Em solo policial, o réu CAIO FERREIRA RODRIGUES declarou não estar vendendo drogas no Monjolinho. Disse que estava na casa de sua namorada, quando foi ao mercado e encontrou com seu amigo Douglas, sendo abordados pelos policiais. Declarou trabalhar na Adega Pistola Delivery, no Monjolinho há três meses e que o dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho. Por fim, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e se manifestar apenas em juízo (fls. 10/11). Em seu interrogatório judicial, sobre o crivo do contraditório, o réu declarou serem verdadeiros os fatos descritos na denúncia. Disse que estava na posse da cocaína e maconha e não com Douglas, que estava no local para comprar entorpecente. (sistema audiovisual). Em solo policial, o réu DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS manifestou o desejo de permanecer em silêncio e se manifestar apenas em juízo (fls. 12/13). Em seu interrogatório judicial, sobre o crivo do contraditório, o réu declarou que foi ao local para comprar cocaína. (sistema audiovisual). No caso dos autos, a alegação dos réus ouvidos

em juízo restou isolada do conjunto probatório constante dos autos, especialmente pela prova oral testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, bem como a prova pericial, servindo de elementos de convicção suficientes a permitir a segura conclusão de que as drogas apreendidas seriam destinadas ao fornecimento para consumo de terceiros. Nessa linha, a versão dos acusados de isentarem Douglas de culpa não se sustenta. Pelo relato dos policiais, verifica-se que os acusados ameaçavam moradores do local e foram unânimes ao afirmarem que Douglas estava no poder da sacola no início da abordagem. Por primeiro, no que toca à valoração dos depoimentos dos policiais militares, não é demasiado registrar que suas declarações devem ser recebidas com total credibilidade, além do que, não há qualquer elemento nos autos a indicar que tivessem algum motivo lógico e rela para incriminarem falsamente os acusados. Conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe

negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Pois bem. Como é sabido, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Além do mais, não se pode olvidar que a simples condição de usuário não comporta incompatibilidade com a de traficante. Como é mais do que cediço, não raro, usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência. Desta feita, comprovada a materialidade e autorias delitivas, a condenação dos acusados é de rigor, restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03. CAIO FERREIRA RODRIGUES Na primeira etapa da dosimetria, em observância ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade, pelo que inicio o cômputo da reprimenda no patamar mínimo correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência dolosa específica (fls. 105/107 - processo nº 1501266-61.2021.8.26.0567), mantendo a pena em seu patamar mínimo. Na última etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-a definitiva. Ressalto que a reincidência impede a aplicação da figura privilegiada do crime. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado acima explanadas, fixo o regime inicial de pena em fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica dos apenados, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS O réu não ostenta antecedentes criminais (fls. 104 e 108/109). Sua personalidade e conduta social, à míngua de outros elementos informativos nos autos, há de ser tida por consoante a moral média. Assim, atenta, ainda, às circunstâncias e consequências da infração e considerando a quantidade de substância entorpecente que o acusado estava trazendo consigo no momento do flagrante, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. De outro giro, presente a atenuante genérica da menoridade relativa, todavia a pena já foi aplicada no mínimo legal. Contudo, deixo de aplicá-la ante a impossibilidade de redução da pena em quantidade aquém da pena-base, em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do enunciado da Súmula 231. Na última etapa, pondero que o réu é primário e não parece integrar organização criminosa, pelo que faz jus a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3 (dos terços), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, tornando-a definitiva em razão de outras circunstâncias modificadoras. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado, especialmente quanto à sua primariedade e a ausência de indícios de envolvimento em outras empreitadas criminais, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Excepcionalmente, preenchendo o acusado Douglas os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade imposta em 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em: a) uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais pelo prazo da pena privativa de liberdade imposta (01 ano e 08 meses); e b) pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a ½ (meio) salário mínimo a instituição público ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Neste sentido: APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base

deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020) Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020). Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS e CAIO FERREIRA RODRIGUES, qualificados, respectivamente, às fls. 12/13 e 10/11, ambos menores de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo CAIO FERREIRA RODRIGUES à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos; e DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo (1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos). Sem prejuízo da multa imposta, substituo a pena privativa de liberdade imposta a DOUGLAS DO NASCIMENTO QUADROS por duas por restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida em sede de execução de pena, pelo prazo da pena imposta (ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses); e (ii) prestação pecuniária no valor equivalente a ½ (meio) salário-mínimo a instituição público ou privada de destinação social a ser definida pelo Juízo

das Execuções Criminais. Por ora, entendo que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado Caio Ferreira Rodrigues continuam presentes, especialmente diante de sua reincidência específica, além da pena ora imposta. Com isso, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. De outra sorte, concedo ao acusado Douglas do Nascimento Quadros o direito de recorrer em liberdade, em razão das condições subjetivas que lhe são favoráveis e considerando a pena que lhe foi imposta. Expeça-se o alvará de soltura clausulado. Se o caso, e se ainda pendente, determino a destruição das drogas apreendidas, certificando nos autos, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06 (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014). Com base no artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto

o perdimento dos bens e valores apreendidos (fls. 07/08) em favor da União Federal. Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome dos réus no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados, comunicando a suspensão de seus direitos políticos, com a máxima urgência, nos termos do Comunicado CG nº 296/2022, a fim de que seja consignado no Caderno de Votação da respectiva seção eleitoral o impedimento ao exercício do voto do eleitor definitivamente condenado; providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta; e expeça-se certidão de honorários advocatícios em prol do defensor nomeado (fls. 196). Custas e despesas processuais na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de ofício. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se." Após ciência da r. sentença proferida, o Ministério Público manifestou interesse em recorrer. Já a defesa se manifestou no sentido de não ter interesse em dela recorrer. Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte deliberação: "Recebo o recurso interposto pela acusação. Abra-se vista ao Ministério Público para a apresentação das razões do recurso, pelo prazo legal. Com a juntada, abra-se vista à defesa, para que apresente as contrarrazões. Saem os presentes intimados desta deliberação." NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MMª. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.